

จึงถือได้ว่าบริษัท ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้น ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้วตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันรับผิดชอบได้ตั้งแต่นั้น ดังนั้นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกัน อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงได้แก่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๖๔)

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์จำนวน ๔ คำสั่ง ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการและงดเว้นการกระทำตามที่ระบุไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับอาคารของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้คำสั่งใด

